

CONCURSO DO



Direito Constitucional



Nome: Paulo Marcio de Oliveira

CPF: 015.643.033-90



Olá, concurseiro! Esse material tem como objetivo te ajudar na sua aprovação no INSS. Lembre-se de utilizar também o cronograma para facilitar seus estudos. Boa sorte!



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90



ÍNDICE

1. Direito e garantias fundamentais
 - 1.1. Direitos e deveres individuais e coletivos;
 - 1.2. Direitos sociais;
 - 1.3. Nacionalidade; cidadania;
 - 1.4. Garantias constitucionais individuais (Remédios constitucionais)
2. Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII)



1.1 Direitos e deveres individuais e coletivos

Os direitos e garantias fundamentais são essenciais para a proteção da dignidade humana e para assegurar a justiça e a igualdade na sociedade. Eles estão previstos na Constituição Federal de 1988 e desempenham um papel crucial na estrutura legal e política do Brasil.

Conceito de Direitos e Garantias Fundamentais

Os **direitos fundamentais** são os bens jurídicos em si mesmos considerados, de cunho declaratório, narrados no texto constitucional. Por sua vez, as **garantias fundamentais** são estabelecidas na mesma Constituição Federal como instrumentos de proteção dos direitos fundamentais e, como tais, de cunho assecuratório.

Evolução dos Direitos e Garantias Fundamentais

Direitos Fundamentais de Primeira Geração

Características:

- a) Surgiram no final do século XVIII, no contexto da Revolução Francesa, fase inaugural do constitucionalismo moderno, e dominaram todo o século XIX.
- b) Ganharam relevo no contexto do Estado Liberal, em oposição ao Estado Absoluto. c) Estão ligados ao ideal de liberdade.
- d) São direitos negativos, que exigem uma abstenção do Estado em favor das liberdades públicas.
- e) Possuíam como destinatários os súditos como forma de proteção em face da ação opressora do Estado.
- f) São os direitos civis e políticos.

Direitos Fundamentais de Segunda Geração

Características:

- a) Surgiram no início do século XX.
- b) Apareceram no contexto do Estado Social, em oposição ao Estado Liberal.
- c) Estão ligados ao ideal de igualdade.

d) São direitos positivos, que passaram a exigir uma atuação positiva do Estado.

e) Correspondem aos direitos sociais, culturais e econômicos

Direitos Fundamentais de Terceira Geração

Características:

a) Surgiram no século XX.

b) Estão ligados ao ideal de fraternidade (ou solidariedade), que deve nortear o convívio dos diferentes povos, em defesa dos bens da coletividade.

c) São direitos positivos, a exigir do Estado e dos diferentes povos uma firme atuação no tocante à preservação dos bens de interesse coletivo.

d) Correspondem ao direito de preservação do meio ambiente, de autodeterminação dos povos, da paz, do progresso da humanidade, do patrimônio histórico e cultural, etc.

Direitos Fundamentais de Quarta Geração

Segundo Paulo Bonavides, a globalização política é o fator histórico que deu origem aos direitos fundamentais de quarta geração. Eles estão ligados à democracia, à informação e ao pluralismo. Também são transindividuais.

Direitos Fundamentais de Quinta Geração

Paulo Bonavides defende, ainda, que o direito à paz representaria o direito fundamental de quinta geração.

Características dos Direitos e Garantias Fundamentais

- **Historicidade:** Não nasceram de uma só vez, revelando sua índole evolutiva.
- **Universalidade:** Destinam-se a todos os indivíduos, independentemente de características pessoais.
- **Relatividade:** Não são absolutos, mas sim relativos.
- **Irrenunciabilidade:** Não podem ser objeto de renúncia.
- **Inalienabilidade:** São indisponíveis e inalienáveis por não possuírem conteúdo econômico-patrimonial.
- **Imprescritibilidade:** São sempre exercíveis, não desaparecendo pelo decurso do tempo.

Destinatários dos Direitos e Garantias Fundamentais

Todas as pessoas físicas, sem exceção, jurídicas e estatais, são destinatárias dos direitos e garantias fundamentais, desde que compatíveis com a sua natureza.

Eficácia Horizontal dos Direitos e Garantias Fundamentais

Embora criados para regular as relações verticais, de subordinação, entre o Estado e seus súditos, passam a ser empregados nas relações privadas, horizontais, de coordenação, envolvendo pessoas físicas e jurídicas de Direito Privado.

Natureza Relativa dos Direitos e Garantias Fundamentais

Encontram limites nos demais direitos constitucionalmente consagrados, bem como são limitados pela intervenção legislativa ordinária, nos casos expressamente autorizados pela própria Constituição (princípio da reserva legal).

Colisão entre os Direitos e Garantias Fundamentais

O princípio da proporcionalidade sob o seu triplo aspecto (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) é a ferramenta apta a resolver choques entre os princípios esculpidos na Carta Política, sopesando a incidência de cada um no caso concreto, preservando ao máximo os direitos e garantias fundamentais constitucionalmente consagrados.

Os Quatro Status de Jellinek

- a) **Status passivo ou subjectionis:** Quando o indivíduo se encontra em posição de subordinação aos poderes públicos, caracterizando-se como detentor de deveres para com o Estado.
- b) **Status negativo:** Caracterizado por um espaço de liberdade de atuação dos indivíduos sem ingerências dos poderes públicos.
- c) **Status positivo ou status civitatis:** Posição que coloca o indivíduo em situação de exigir do Estado que atue positivamente em seu favor.
- d) **Status ativo:** Situação em que o indivíduo pode influir na formação da vontade estatal, correspondendo ao exercício dos direitos políticos, manifestados principalmente por meio do voto.

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Os **direitos e deveres individuais e coletivos** estão previstos no **artigo 5º da Constituição Federal de 1988**, que é considerado um dos mais importantes do texto constitucional. Esse artigo consolida os direitos fundamentais, que são garantias essenciais para proteger a dignidade humana e assegurar a convivência harmônica entre indivíduos e coletividades.

Os direitos individuais e coletivos abrangem direitos civis e políticos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disso, asseguram o respeito às liberdades fundamentais, à privacidade e à participação democrática. Por outro lado, os deveres reforçam a ideia de que o pleno exercício dos direitos está vinculado ao respeito aos direitos de outros indivíduos e da sociedade como um todo.

Direito à Vida

O **direito à vida** é o mais fundamental de todos os direitos, pois é a base sobre a qual todos os outros direitos se sustentam. Está expressamente protegido no **caput do artigo 5º da Constituição** e também em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos).

O direito à vida compreende não apenas a proteção da existência física, mas também a garantia de uma vida digna, que abrange o acesso a condições básicas como saúde, alimentação, moradia, educação e trabalho.

Exemplos de Proteção ao Direito à Vida:

1. A proibição da pena de morte, salvo em casos de guerra declarada, conforme previsto no artigo 5º, inciso XLVII.
2. A proteção ao nascituro, reconhecida tanto pelo Código Civil quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O direito ao acesso à saúde pública e gratuita, assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O direito à vida, no entanto, gera debates em situações como a interrupção da gravidez em casos específicos (como anencefalia ou estupro), bem como no reconhecimento de outros direitos fundamentais que podem entrar em conflito, como a eutanásia e o suicídio assistido, temas ainda não amplamente regulamentados no Brasil.

Direito à Liberdade

O **direito à liberdade** é outro pilar dos direitos fundamentais e engloba diversas dimensões, como a liberdade de pensamento, expressão, locomoção, reunião, associação e crença religiosa. A liberdade é essencial para garantir que o indivíduo possa exercer sua autonomia e participar ativamente da sociedade.

Liberdade de Locomoção

Prevista no artigo 5º, inciso XV, assegura que qualquer pessoa pode ir, vir e permanecer no território nacional, salvo em casos previstos em lei, como no cumprimento de uma ordem judicial ou restrições sanitárias em períodos de pandemia.

Exemplo: Durante a pandemia de COVID-19, foram impostas restrições de circulação para conter a propagação do vírus, mas essas medidas devem estar respaldadas por lei e respeitar os princípios de proporcionalidade.

Liberdade de Expressão

Prevista no artigo 5º, inciso IV, garante que todos têm o direito de se manifestar livremente, sendo vedado o anonimato. A liberdade de expressão permite que os indivíduos exponham suas opiniões, sejam críticas ou elogios, desde que respeitem os direitos de terceiros.

Limitação: Apesar de garantida, a liberdade de expressão não é absoluta. Manifestações que incitem ódio, discriminação ou violência podem ser punidas, como em casos de racismo ou discurso de ódio.

Liberdade Religiosa

O inciso VI assegura a liberdade de crença, permitindo que cada pessoa pratique sua religião ou adote uma posição de não crença. Essa liberdade inclui o direito de não ser discriminado por motivos religiosos e de não ser obrigado a praticar ou adotar determinada crença.

Direito à Igualdade

O **direito à igualdade** está previsto no caput do artigo 5º e no inciso I, que estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Esse direito visa assegurar a isonomia entre os indivíduos, combatendo discriminações de gênero, raça, cor, religião, orientação sexual ou qualquer outro fator.

Igualdade Formal e Igualdade Material

- **Igualdade Formal:** Refere-se ao tratamento igualitário perante a lei. Todos devem ser julgados e tratados de forma equitativa pelas normas legais.
- **Igualdade Material:** Busca compensar desigualdades históricas ou estruturais, promovendo políticas de inclusão e reparação, como cotas para minorias raciais e sociais em universidades e concursos públicos.

Exemplo Prático: O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) visa assegurar a igualdade de oportunidades e combater a discriminação racial no Brasil.

Direito à Segurança

O **direito à segurança** é um dos pilares do artigo 5º e engloba tanto a segurança pública quanto a segurança jurídica. Ele garante que o Estado tem a obrigação de proteger a vida, o patrimônio e a integridade dos cidadãos contra ameaças de violência, bem como assegurar a estabilidade e previsibilidade nas relações jurídicas.

Segurança Pública

A segurança pública é dever do Estado e direito de todos, como estabelecido no artigo 144 da Constituição. Ela é realizada por meio de órgãos como as Polícias Civil, Militar, Federal, e a Guarda Municipal, que têm a responsabilidade de proteger os cidadãos e manter a ordem pública.

Exemplo: Um indivíduo que sofre violência pode acionar as forças de segurança para proteção imediata, e o Estado é responsável por apurar os fatos e punir os responsáveis.

Segurança Jurídica

A segurança jurídica assegura que os indivíduos sejam protegidos contra mudanças arbitrárias na legislação ou na aplicação das normas. Isso inclui o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência, previstos no artigo 5º.

Exemplo Prático: Ninguém pode ser punido por um ato que, no momento em que foi praticado, não era considerado crime (princípio da legalidade penal).

Direito à Propriedade

O **direito à propriedade** está previsto no artigo 5º, inciso XXII, que assegura a todos o direito de possuir bens e utilizá-los como desejarem, desde que em conformidade com a lei. A propriedade é protegida como um meio de garantir a segurança econômica e o desenvolvimento pessoal.

No entanto, esse direito não é absoluto e deve atender à **função social da propriedade**, prevista no inciso XXIII. Isso significa que a propriedade deve ser utilizada de forma que beneficie não apenas o proprietário, mas também a coletividade.

Desapropriação

O inciso XXIV prevê a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante pagamento de justa indenização.

Exemplo: Um terreno particular pode ser desapropriado pelo Estado para a construção de uma escola ou hospital, desde que o proprietário seja devidamente indenizado.

Propriedade Intelectual

O direito à propriedade também inclui a proteção de bens intelectuais, como marcas, patentes e direitos autorais, assegurados pelo inciso XXIX. Esses direitos promovem a inovação e a valorização da criatividade.

Relação entre Direitos e Deveres

Os direitos individuais e coletivos não existem de forma isolada; eles dependem de um equilíbrio com os deveres impostos a todos os indivíduos e grupos. O respeito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade de cada um exige que os mesmos direitos sejam garantidos a todos. Por isso, a Constituição exige que os cidadãos:

- Cumpram as leis;
- Respeitem os direitos alheios;
- Contribuam para a manutenção do Estado, por meio de impostos e outras obrigações.

Conclusão

Os **direitos e deveres fundamentais**, os **direitos e deveres individuais e coletivos** e os direitos à **vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade** formam a base do Estado Democrático de Direito. Esses direitos asseguram a dignidade humana, o equilíbrio entre o interesse individual e o coletivo, e a proteção de valores essenciais para a convivência social. Ao mesmo tempo, os deveres fundamentais reforçam que o exercício pleno dos direitos depende da responsabilidade de cada cidadão em respeitar as leis e contribuir para o bem-estar coletivo, promovendo uma sociedade justa e igualitária.





1.2. Direito sociais

Os **direitos sociais** são garantias fundamentais previstas pela **Constituição Federal de 1988** e têm como principal objetivo assegurar condições de vida digna a todos os cidadãos, promovendo a justiça social. Esses direitos estão diretamente relacionados à melhoria das condições de trabalho, saúde, educação, moradia, lazer, segurança e previdência, constituindo, portanto, um conjunto de proteções que visam reduzir desigualdades e assegurar a inclusão social.

A seguir, abordaremos os conceitos fundamentais sobre os direitos sociais, detalhando sua previsão na Constituição, suas características e os principais direitos garantidos.

1. Conceito de Direitos Sociais

Os **direitos sociais** são direitos fundamentais de segunda geração, ou seja, são garantias prestacionais que impõem ao Estado o dever de agir para proporcionar condições mínimas de vida digna. Diferentemente dos direitos civis e políticos (primeira geração), que têm como foco a liberdade individual e a limitação do poder estatal, os direitos sociais exigem uma ação positiva do Estado para promover o bem-estar coletivo.

O artigo 6º da **Constituição Federal** estabelece a base dos direitos sociais, garantindo os direitos essenciais para a sobrevivência digna. São eles:

"São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

2. Características dos Direitos Sociais

Os direitos sociais apresentam características que os diferenciam dos demais direitos fundamentais. Entre as principais características, destacam-se:

- **Indivisibilidade:** Os direitos sociais, assim como os demais direitos fundamentais, são indivisíveis, o que significa que não podem ser fragmentados ou aplicados de forma parcial. Todos eles devem ser garantidos de maneira plena.
- **Universalidade:** Esses direitos são universais, ou seja, são assegurados a todos os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza, seja ela econômica, social ou política.

- **Efetividade:** A efetivação dos direitos sociais depende de políticas públicas implementadas pelo Estado. Para que esses direitos sejam garantidos, o Estado deve adotar ações positivas, como a criação de programas de saúde pública, educação gratuita e previdência social.

3. Principais Direitos Sociais

Os direitos sociais englobam diversas áreas essenciais para a dignidade da pessoa humana. Abaixo, detalhamos os principais direitos sociais previstos na Constituição.

Educação

A educação é um direito fundamental para o desenvolvimento do cidadão e da sociedade como um todo. O artigo 205 da Constituição estabelece que a educação é "direito de todos e dever do Estado e da família". A educação deve ser promovida com base nos princípios de igualdade de acesso, qualidade e respeito à liberdade e ao pluralismo de ideias. O Estado deve assegurar o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, além de estimular o desenvolvimento de programas de ensino técnico e profissional.

Saúde

A saúde é um direito social de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. O **Sistema Único de Saúde (SUS)** é o principal mecanismo para garantir o acesso à saúde no Brasil, conforme previsto no artigo 196 da Constituição. O SUS oferece serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, e é financiado pelos recursos do governo.

Trabalho

O direito ao trabalho é um dos pilares dos direitos sociais. O artigo 7º da Constituição estabelece uma série de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que visam garantir condições dignas de trabalho, entre eles: salário mínimo, jornada de trabalho limitada, descanso semanal remunerado, férias, licença-maternidade e paternidade, entre outros. O trabalho digno é fundamental para a inclusão social e a promoção da justiça social.

Moradia

A moradia é um direito essencial para assegurar o bem-estar das famílias e garantir um padrão de vida adequado. No artigo 6º da Constituição, o direito à moradia foi incluído com a Emenda Constitucional nº 26, de 2000, e desde então é tratado como um direito social fundamental. O Estado deve adotar políticas que promovam o acesso à habitação adequada, especialmente para as camadas mais vulneráveis da sociedade.

Previdência Social

A previdência social é um direito que visa garantir a segurança econômica do trabalhador em situações de incapacidade temporária ou permanente, aposentadoria, e em casos de morte do segurado, assegurando o sustento de seus dependentes. O sistema de previdência social é de caráter contributivo, sendo sustentado pelas contribuições dos trabalhadores e empregadores, conforme previsto no artigo 201 da Constituição.

Assistência Social

A assistência social é um direito que visa amparar os cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social, independentemente de contribuição à seguridade social. O artigo 203 da Constituição estabelece que a assistência será prestada a quem dela necessitar, sem exigência de contribuição prévia, e inclui programas como o **Benefício de Prestação Continuada (BPC)**, destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza.

Proteção à Maternidade e à Infância

O artigo 7º da Constituição garante o direito à proteção à maternidade, incluindo a licença-maternidade de no mínimo 120 dias, assegurando o bem-estar da mãe e do bebê. Além disso, o Estado deve assegurar a proteção à infância, promovendo políticas que garantam o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes.

Lazer

O lazer também é considerado um direito social, uma vez que contribui para o bem-estar e o desenvolvimento pessoal dos cidadãos. O Estado deve criar condições para que os trabalhadores e a população em geral tenham acesso a atividades recreativas, culturais e de lazer.

Segurança

A segurança é um direito essencial para a convivência em sociedade. A Constituição assegura que o Estado deve garantir a ordem pública, protegendo a vida, a integridade física e os bens dos cidadãos. Para isso, são criados órgãos responsáveis pela manutenção da ordem e pela prevenção de crimes.

4. Direitos Sociais e sua Efetivação

A efetivação dos direitos sociais depende diretamente da implementação de políticas públicas eficientes e da alocação adequada de recursos pelo Estado. Embora os direitos sociais estejam previstos na Constituição, sua aplicação na prática exige a ação dos governantes e a fiscalização contínua por parte da sociedade.

O Poder Judiciário também desempenha um papel importante na efetivação desses direitos, sendo comum que o cidadão recorra ao Judiciário quando o Estado falha em garantir o acesso a serviços como saúde, educação e moradia. Assim, o ativismo judicial tem se mostrado um instrumento importante para a realização dos direitos sociais no Brasil.

Conclusão

Os **direitos sociais** são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, assegurando a todos os cidadãos condições mínimas de dignidade. Eles impõem ao Estado a obrigação de agir para promover o bem-estar da população, por meio de políticas públicas eficazes e que garantam acesso universal a direitos como saúde, educação, trabalho, moradia e previdência. A concretização desses direitos é essencial para a realização da justiça social e para o desenvolvimento do país.



1.3. Nacionalidade; cidadania

Nacionalidade

A nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado, conferindo-lhe o status de membro da população daquele país. Esse vínculo é fundamental para estabelecer os direitos e deveres entre a pessoa e o Estado, sendo o ponto de partida para a organização da sociedade. No Brasil, a nacionalidade é regulamentada pelos artigos 12 e 13 da Constituição Federal de 1988, que define os critérios para determinar quem são os brasileiros natos e os naturalizados, além de prever as hipóteses de perda e reaquisição da nacionalidade.

A nacionalidade constitui um dos elementos essenciais para a formação do Estado, juntamente com o território e o governo soberano. Sem ela, não é possível delimitar quem pertence ao "povo" de determinado Estado. Por outro lado, a nacionalidade também é um pressuposto da cidadania, já que somente os nacionais têm a possibilidade de exercer direitos políticos e participar ativamente da vida pública de seu país.

No Brasil, a nacionalidade é dividida em dois tipos: originária e adquirida. A nacionalidade originária é atribuída automaticamente no nascimento, com base em critérios estabelecidos na Constituição Federal. Existem dois critérios predominantes: o **ius soli** (direito do solo), que confere nacionalidade à pessoa nascida em território brasileiro, e o **ius sanguinis** (direito de sangue), que atribui nacionalidade aos descendentes de brasileiros, mesmo que nascidos no exterior, desde que atendam a condições específicas. Esses critérios visam garantir que o indivíduo tenha um vínculo legítimo com o Estado brasileiro desde o nascimento.

Por outro lado, a nacionalidade adquirida ocorre após o nascimento, por meio de um ato de vontade ou cumprimento de requisitos legais, como no caso da naturalização. A Constituição Federal prevê duas formas de naturalização: ordinária e extraordinária. A naturalização ordinária é concedida a estrangeiros que residem no Brasil por pelo menos 15 anos, desde que não tenham condenações penais e queiram se naturalizar. Já a naturalização extraordinária é destinada a pessoas de países de língua portuguesa, que tenham residência no Brasil há pelo menos um ano e possuam idoneidade moral. Ambas as formas de naturalização conferem ao indivíduo a condição de brasileiro naturalizado, com direitos quase equivalentes aos de um brasileiro nato, exceto em algumas situações específicas previstas na Constituição.

A perda da nacionalidade brasileira pode ocorrer em duas hipóteses: pela aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo nos casos em que a segunda nacionalidade seja originária ou imposta por outro país, ou por decisão judicial, nos casos de prática de atos contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. A reaquisição da nacionalidade é possível, desde que cessadas as razões que levaram à perda e seja seguido o devido procedimento administrativo.

Embora os brasileiros natos e naturalizados compartilhem direitos e deveres semelhantes, a Constituição estabelece algumas distinções. Apenas os brasileiros natos podem ocupar determinados cargos, como Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros do Supremo Tribunal Federal e de Estado da Defesa, membros da carreira diplomática e oficiais das Forças Armadas. Essas restrições visam resguardar interesses estratégicos e de soberania nacional.

Cidadania

A cidadania é o vínculo jurídico-político que confere ao indivíduo o direito de participar ativamente da vida pública e política do Estado, por meio do exercício dos direitos políticos. Diferentemente da nacionalidade, que estabelece quem pertence ao Estado, a cidadania está ligada à capacidade de influenciar as decisões governamentais e participar do processo democrático. No Brasil, a cidadania está diretamente relacionada aos direitos políticos, regulamentados nos artigos 14 a 16 da Constituição Federal.

A cidadania é essencial para o funcionamento de uma democracia, pois é por meio dela que o povo exerce sua soberania. No Brasil, os direitos políticos incluem o direito de votar e ser votado, participar de plebiscitos, referendos e propor leis de iniciativa popular. Esses mecanismos garantem que os cidadãos possam influenciar diretamente a formação e o funcionamento do governo.

A cidadania no Brasil é adquirida automaticamente pelos nacionais que atingem a maioridade e estão em pleno gozo de seus direitos políticos. Entretanto, sua plenitude pode ser suspensa em situações específicas, como em casos de condenação criminal transitada em julgado ou pela prática de improbidade administrativa. Nessas situações, o indivíduo perde temporariamente sua capacidade de votar e ser votado, mas mantém sua condição de nacional.

Um aspecto importante da cidadania é o conceito de capacidade eleitoral. A capacidade eleitoral ativa refere-se ao direito de votar, enquanto a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com idade entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e pessoas acima de 70 anos. A possibilidade de candidatura, por sua vez, está condicionada a critérios como idade mínima, filiação partidária e regularidade eleitoral.

Além do direito de participar de eleições, a cidadania inclui outros mecanismos de participação democrática, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta prévia à população sobre questões de grande relevância nacional, enquanto o referendo ocorre após a aprovação de determinada lei ou medida, para que o povo a ratifique ou rejeite. Já a iniciativa popular permite que os cidadãos proponham projetos de lei, desde que cumpram os requisitos constitucionais, como a coleta de assinaturas de eleitores.

Embora a cidadania confira direitos, ela também impõe deveres ao indivíduo, como o respeito às leis, a contribuição para o financiamento do Estado por meio de tributos e o exercício do voto. Esses deveres reforçam a ideia de que a cidadania é um exercício de corresponsabilidade entre o Estado e os indivíduos.

A cidadania também pode ser entendida em um sentido mais amplo, que vai além do aspecto jurídico-político. Ela abrange a participação ativa na sociedade, a luta por direitos sociais, econômicos e culturais, e a defesa da justiça e da igualdade. Nesse contexto, a cidadania não se limita ao âmbito político, mas está relacionada ao pleno exercício dos direitos e deveres em todos os aspectos da vida social.

Relação entre Nacionalidade e Cidadania

Embora interligados, nacionalidade e cidadania são conceitos distintos. A nacionalidade é o vínculo básico que determina quem pertence a um Estado, enquanto a cidadania é a capacidade de participar ativamente da vida política desse Estado. Nem todos os nacionais são cidadãos plenos, como ocorre com menores de idade ou pessoas com direitos políticos suspensos. Por outro lado, a cidadania pressupõe a nacionalidade, pois somente os nacionais têm a possibilidade de exercer direitos políticos.

Por exemplo, uma criança brasileira tem nacionalidade, mas ainda não possui cidadania plena, pois não pode votar ou ser votada. Da mesma forma, um brasileiro com direitos políticos suspensos permanece nacional, mas não exerce a cidadania enquanto durar a suspensão.

Conclusão

Nacionalidade e cidadania são conceitos fundamentais no Direito Constitucional, pois definem a relação entre o indivíduo e o Estado. Enquanto a nacionalidade estabelece o vínculo de pertencimento, a cidadania confere a capacidade de participação ativa na vida pública. Juntos, esses conceitos garantem a inclusão dos indivíduos no processo político e social, promovendo a igualdade, a democracia e o fortalecimento do Estado de Direito.



1.4. Garantias constitucionais individuais;

Garantias Constitucionais Individuais

As **garantias constitucionais individuais** são instrumentos jurídicos consagrados na Constituição Federal para proteger os direitos fundamentais do indivíduo contra abusos de poder por parte do Estado ou de terceiros. Essas garantias representam um dos pilares do Estado Democrático de Direito, assegurando que os direitos fundamentais sejam efetivos e invioláveis.

No Brasil, as garantias individuais estão previstas, principalmente, no **artigo 5º da Constituição Federal de 1988**, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Elas abrangem direitos civis, políticos e sociais, e têm como finalidade proteger a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade e a dignidade humana. Além disso, essas garantias têm aplicação imediata, conforme previsto no §1º do artigo 5º, o que significa que podem ser invocadas diretamente, sem necessidade de regulamentação.

As garantias constitucionais não se confundem com os direitos fundamentais. Enquanto os direitos fundamentais são prerrogativas asseguradas aos indivíduos (como o direito à vida, à liberdade e à propriedade), as garantias são os mecanismos jurídicos que asseguram a proteção desses direitos. Elas funcionam como ferramentas para impedir violações ou remediar situações em que os direitos foram lesados.

Princípios que Fundamentam as Garantias Constitucionais

As garantias individuais decorrem de princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, entre os quais destacam-se:

- **Princípio da Dignidade da Pessoa Humana:** Este princípio é a base dos direitos e garantias fundamentais, assegurando que todo indivíduo deve ser tratado com respeito e dignidade, independentemente de sua origem, condição social, ou qualquer outra característica.
- **Princípio da Legalidade:** Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Esse princípio garante que todos os atos do Estado sejam pautados pela lei, protegendo o indivíduo de arbitrariedades.
- **Princípio da Igualdade:** Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio assegura que a lei será aplicada de forma isonômica a todos os indivíduos.

- **Princípio da Segurança Jurídica:** Este princípio protege os indivíduos contra mudanças arbitrárias nas regras e decisões do Estado, garantindo previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas.

Principais Garantias Constitucionais Individuais

Entre as garantias individuais previstas na Constituição, destacam-se as seguintes:

Garantia do Direito de Petição

O direito de petição, previsto no artigo 5º, inciso XXXIV, assegura que qualquer pessoa pode dirigir-se aos poderes públicos para pleitear direitos, questionar decisões ou denunciar abusos de autoridade. Esse direito é fundamental para garantir a participação ativa dos cidadãos na Administração Pública e na defesa de seus direitos.

Garantia do Habeas Corpus

O **habeas corpus**, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, é uma garantia fundamental destinada a proteger o direito de locomoção. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu nome ou em favor de terceiros, sempre que houver ameaça ou efetiva restrição à liberdade de ir e vir, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Por exemplo, um indivíduo preso injustamente pode ser beneficiado por um habeas corpus, que determinará sua liberdade caso fique comprovada a ilegalidade da prisão.

Garantia do Mandado de Segurança

O **mandado de segurança**, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, é uma garantia destinada a proteger o direito líquido e certo do indivíduo que esteja sendo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas.

Diferentemente do habeas corpus, o mandado de segurança abrange direitos de natureza não penal, como a garantia ao exercício de uma função pública ou o direito de matrícula em uma instituição de ensino.

Garantia do Habeas Data

O **habeas data**, previsto no artigo 5º, inciso LXXII, é uma garantia que assegura ao indivíduo o direito de acessar informações sobre si mesmo contidas em bancos de dados públicos ou privados e de corrigir dados incorretos.

Por exemplo, se um cidadão descobre que seu nome está indevidamente associado a uma dívida em um cadastro de inadimplentes, ele pode utilizar o habeas data para corrigir a informação.

Garantia do Mandado de Injunção

O **mandado de injunção**, previsto no artigo 5º, inciso LXXI, é uma garantia destinada a suprir a omissão legislativa que impeça o exercício de um direito ou liberdade constitucional. Quando uma norma constitucional depende de regulamentação para ser aplicada, e o legislador não a edita, o mandado de injunção permite ao Poder Judiciário viabilizar o exercício do direito.

Por exemplo, antes da regulamentação da aposentadoria especial para pessoas com deficiência, o mandado de injunção era utilizado para garantir que essas pessoas pudessem exercer seu direito à aposentadoria.

Garantia do Direito ao Contraditório e à Ampla Defesa

Prevista no artigo 5º, inciso LV, essa garantia assegura que ninguém será privado de seus direitos sem ter a oportunidade de se defender. Ela se aplica tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, garantindo que todas as partes tenham a oportunidade de apresentar provas e argumentos antes de qualquer decisão.

Garantia da Inviolabilidade da Intimidade, Vida Privada, Honra e Imagem

O artigo 5º, inciso X, assegura que a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, garantindo o direito à indenização em caso de danos. Essa garantia protege os indivíduos contra invasões de privacidade e ofensas à sua dignidade.

Garantias Contra Abusos do Estado

Além das garantias mencionadas, a Constituição estabelece instrumentos específicos para proteger os indivíduos contra abusos do poder estatal:

- **Proibição da Tortura e Tratamento Desumano:** O artigo 5º, inciso III, veda a prática de tortura e tratamento desumano ou degradante, assegurando o respeito à dignidade humana.
- **Vedação à Prisão Arbitrária:** Ninguém pode ser preso sem ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, exceto em casos de flagrante delito. Essa garantia, prevista no artigo 5º, inciso LXI, protege o direito à liberdade.
- **Princípio da Presunção de Inocência:** Previsto no artigo 5º, inciso LVII, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, protegendo o indivíduo contra julgamentos precipitados.
- **Direito ao Devido Processo Legal:** O artigo 5º, inciso LIV, garante que ninguém será privado de seus bens, direitos ou liberdade sem o devido processo legal, assegurando que as decisões sejam justas e fundamentadas.

Aplicabilidade das Garantias Constitucionais

As garantias constitucionais têm aplicação imediata, conforme o § 1º do artigo 5º. Isso significa que não dependem de regulamentação para serem exigidas, podendo ser diretamente invocadas pelos cidadãos perante o Poder Judiciário.

Por exemplo, uma pessoa que tenha seus dados incorretamente registrados pode imediatamente utilizar o habeas data para corrigir a informação, mesmo que não haja uma lei específica regulando todos os aspectos desse direito.

Conclusão

As garantias constitucionais individuais são ferramentas essenciais para proteger os direitos fundamentais dos indivíduos em uma sociedade democrática. Elas asseguram que o poder estatal seja exercido dentro dos limites da legalidade e em respeito à dignidade humana, proporcionando mecanismos eficazes para prevenir ou corrigir abusos. A aplicação dessas garantias fortalece o Estado de Direito e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.



2. Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII)

Administração Pública: Capítulo VII da Constituição Federal (Artigos 37 a 41)

O Capítulo VII da Constituição Federal de 1988 trata da **Administração Pública**, regulando os princípios, a organização e o funcionamento da gestão pública no Brasil. Os artigos 37 a 41 estabelecem as diretrizes que orientam a atuação dos órgãos e agentes públicos, assegurando a eficiência, a transparência e a legalidade na gestão dos recursos e no atendimento às demandas da sociedade.

A Administração Pública, no contexto constitucional, é dividida em:

- **Administração Direta:** Composta pelos órgãos integrados aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que executam diretamente as funções públicas.
- **Administração Indireta:** Inclui autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, que auxiliam o Estado na execução de serviços descentralizados.

Princípios da Administração Pública (Artigo 37)

O artigo 37 estabelece os princípios fundamentais que regem a Administração Pública, conhecidos pelo acrônimo **LIMPE**:

- **Legalidade:** A Administração só pode atuar conforme o que está expressamente previsto na lei.
- **Impessoalidade:** Os atos administrativos devem atender ao interesse público, sem favorecer ou prejudicar indivíduos ou grupos específicos.
- **Moralidade:** As ações da Administração devem observar padrões éticos e de integridade, além de estarem de acordo com a lei.
- **Publicidade:** Os atos administrativos devem ser transparentes, permitindo o acesso à informação e o controle pela sociedade.
- **Eficiência:** A gestão pública deve buscar os melhores resultados, com qualidade e racionalidade no uso dos recursos.

Regime Jurídico dos Agentes Públicos

O artigo 37 também dispõe sobre a obrigatoriedade de ingresso no serviço público por meio de concurso público ou processo seletivo, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente a funções de direção, chefia e assessoramento.

Além disso, o artigo prevê a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Improbidade Administrativa como instrumentos de controle para coibir desvios e práticas ilícitas no âmbito da Administração.

Autarquias e Regime das Entidades (Artigo 37, §§ 18 a 24)

Os parágrafos do artigo 37 detalham os regimes aplicáveis às entidades que compõem a Administração Pública Indireta. Entre os pontos principais, destacam-se:

- **Autarquias e Fundações Públicas:** Têm autonomia administrativa e são regidas por normas específicas.
- **Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista:** Operam sob regime de mercado, mas com controle estatal, sendo submetidas a princípios constitucionais e normas de compliance.

Essas entidades devem observar o regime de licitações públicas, a responsabilidade social e a promoção da transparência na gestão de seus recursos.

Acessibilidade e Direitos dos Servidores Públicos (Artigo 38)

O artigo 38 dispõe sobre a compatibilidade entre o exercício de cargo público e outros vínculos empregatícios. Servidores efetivos que ocupem mandato eletivo têm direitos específicos, como afastamento remunerado do cargo de origem, conforme o tipo de mandato e o regime aplicável.

Exemplo:

- Um servidor que se torne vereador pode acumular sua função pública com o mandato, desde que haja compatibilidade de horários.

Organização do Regime Previdenciário (Artigo 40)

O artigo 40 estabelece o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos. Ele assegura aposentadoria com base nos seguintes critérios:

- **Por idade e tempo de contribuição:** Para servidores que ingressaram antes da Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), aplicam-se regras de transição.
- **Por incapacidade permanente:** Aposentadoria concedida em decorrência de invalidez.
- **Voluntária, compulsória ou especial:** Dependendo das condições específicas de cada carreira.

A Reforma da Previdência trouxe alterações significativas, como a instituição de idades mínimas e mudanças nas alíquotas de contribuição, visando a sustentabilidade financeira do sistema.

Direitos e Deveres dos Servidores Públicos (Artigo 41)

O artigo 41 trata do regime jurídico dos servidores públicos efetivos, incluindo estabilidade, perda de cargo e avaliação de desempenho.

Estabilidade

- A estabilidade é adquirida após **três anos de efetivo exercício** no cargo público, desde que o servidor seja aprovado em avaliação de desempenho.
- A estabilidade visa garantir a autonomia dos servidores, protegendo-os de demissões arbitrárias.

Perda do Cargo

A Constituição prevê hipóteses em que o servidor público estável pode perder o cargo:

- Sentença judicial transitada em julgado.
- Processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- Insuficiência de desempenho, conforme critérios previstos em lei complementar.

Avaliação de Desempenho

O artigo 41 reforça a importância de mecanismos de avaliação periódica de desempenho para assegurar a eficiência e a qualidade do serviço público.

Atualizações Relevantes: Reformas e Inovações

As reformas constitucionais recentes introduziram mudanças significativas na Administração Pública. Entre as mais relevantes estão:

- **Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência):** Alterou as regras de aposentadoria, instituindo idades mínimas, mudanças nas alíquotas de contribuição e critérios de cálculo para os proventos.
- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações):** Substituiu a Lei nº 8.666/1993, introduzindo maior flexibilidade, modernização e critérios de eficiência nos processos de contratação pública.
- **PEC 32/2020 (Reforma Administrativa - em tramitação):** Propõe mudanças no regime jurídico dos servidores, incluindo a extinção de estabilidade para cargos não essenciais e a adoção de novos modelos de contratação.

Controle da Administração Pública

A Administração Pública está sujeita a mecanismos de controle internos e externos, com o objetivo de garantir a legalidade, eficiência e moralidade de seus atos. O controle pode ser exercido por:

- **Poder Legislativo:** Por meio de comissões, auditorias e o Tribunal de Contas.
- **Poder Judiciário:** Através da análise de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos.
- **Sociedade:** A partir do acesso à informação pública, previsto na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Conclusão

Os artigos 37 a 41 da Constituição Federal são pilares estruturantes da Administração Pública brasileira, orientando sua organização, funcionamento e relação com a sociedade. Ao assegurar princípios como legalidade, moralidade e eficiência, a Constituição promove uma gestão pública transparente e voltada ao interesse coletivo. As atualizações e reformas nesses dispositivos buscam modernizar a Administração e torná-la mais eficiente, equilibrando o atendimento às demandas sociais e a sustentabilidade financeira do Estado.

CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: **(Nova redação dada ao caput pela EC 19/98)**

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

I - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; **(Nova redação dada pela EC 41/03)**

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 34/01)**

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; **(Nova redação dada ao inciso pela EC 19/98)**

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. **(Redação dada pela EC 42/03)**

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: **(Nova redação dada ao parágrafo pela EC 19/98)**

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. **(Parágrafo acrescentado pela EC 19/98)**

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: **(Parágrafo acrescentado pela EC 19/98)**

I - o prazo de duração do contrato;

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. **(Parágrafo acrescentado pela EC 19/98)**

§ 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. **(Parágrafo acrescentado pela EC 20/98)**

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. **(Parágrafo acrescentado pela EC 47/05)**

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. **(Parágrafo acrescentado pela EC 47/05)**

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. **(Parágrafo acrescentado pela EC 103/19)**

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. **(Parágrafo acrescentado pela EC 103/19)**

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. **(Parágrafo acrescentado pela EC 103/19)**

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei. (NR) **(Parágrafo acrescentado pela EC 109/2021)**

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: **(Nova redação dada ao caput pela EC 19/98)**

- I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;
- II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
- III - investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;
- IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;
- V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS (Redação dada pela EC 18/98)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. **(Nova redação dada a todo o artigo pela EC 19/98, com acréscimo dos §§ 3º a 8º)**

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

- I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
- II - os requisitos para a investidura;
- III - as peculiaridades dos cargos.

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. **(Acrescentado pela EC 103/19)**

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. **(Nova redação dada ao caput pela EC 103/19)**

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: **(Nova redação dada ao caput pela EC 103/19)**

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; **(Nova redação dada pela EC 88/15)**

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. **(Acrescentado pela EC 103/19)**

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. **(Acrescentado pela EC 103/19)**

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. **(Acrescentado pela EC 103/19)**

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. **(Nova redação dada pela EC 41/03)**

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. **(Acrescentado pela EC 20/98)**

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. **(Acrescentado pela EC 20/98)**

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. **(Acrescentado pela EC 20/98)**

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei. **(Acrescentado pela EC 41/03)**

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. **(Acrescentado pela EC 41/03)**

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. **(Nova redação dada pela EC 103/19)**

§ 21. **(Revogado) (Revogado pela EC 103/19, vide efeitos no artigo 36 da EC 103/19)**

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: **(Acrescentado pela EC 103/19)**

- I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;
- II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
- III - fiscalização pela União e controle externo e social;
- IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
- V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;
- VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;
- VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;
- VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;
- IX - condições para adesão a consórcio público;
- X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias." (NR)

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Nova redação dada ao artigo pela EC 19/98, com o acréscimo do § 4º)

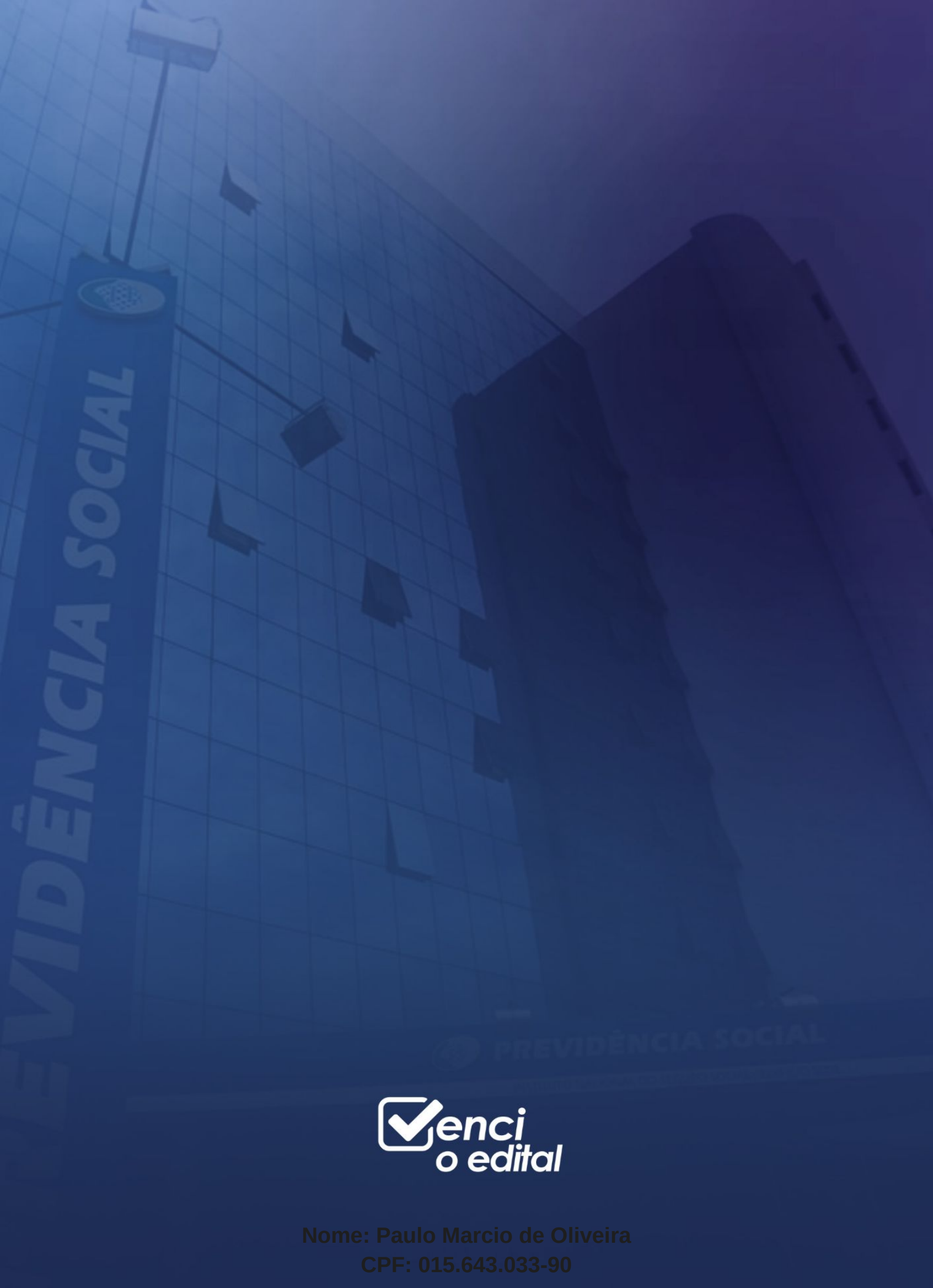
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

- I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
- II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
- III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL



Nome: Paulo Marcio de Oliveira
CPF: 015.643.033-90